

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Princípios da LGPD

Aula 1

Código de aula: [DADOS]ANO2C6B2S9A1



Exposição Exposição



Objetivos da Aula

Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações;
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Artigos selecionados para leitura;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

Exposição



© Getty Images

Como surgiu a LGPD?

A **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** foi criada em resposta ao crescente uso e abuso de dados pessoais no ambiente digital, seguindo tendências globais como o GDPR na Europa.

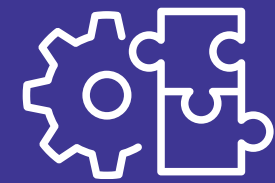
De modo geral, a lei visa:

- ✓ Proteger a privacidade e os dados dos indivíduos;
- ✓ Garantir mais controle sobre suas informações pessoais.

Fonte: BRASIL, 2018.

Com o aumento da digitalização, tornou-se essencial regular o tratamento de dados pessoais para prevenir e garantir a segurança das informações, estabelecendo a confiança entre consumidores e empresas.

Principais termos e definições



Dados pessoais

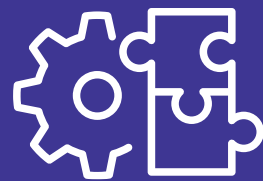
Significa **qualquer informação** relacionada a uma **pessoa natural** identificada ou identificável.



Dados sensíveis

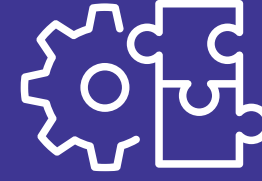
São os **dados pessoais** sobre origem étnica, religiosa, opinião política ou filosófica, saúde e informações genéticos/biométricos e sexuais.

Principais termos e definições



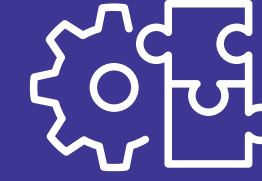
Tratamento

Refere-se a **toda ação realizada com dados pessoais**, como: coleta, produção, classificação, utilização, transmissão, processamento, eliminação, avaliação, modificação e transferência.



Controlador

A **pessoa física ou jurídica**, de direito público ou privado, que **toma as decisões** referentes ao tratamento de dados pessoais.



Operador

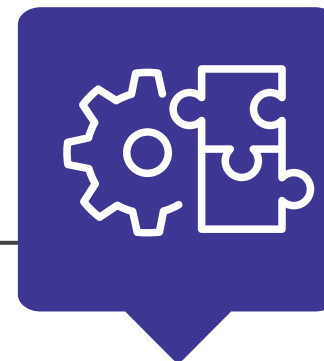
A **pessoa física ou jurídica**, de direito público ou privado, que realiza o **tratamento de dados pessoais** em nome do controlador.

Principais termos e definições



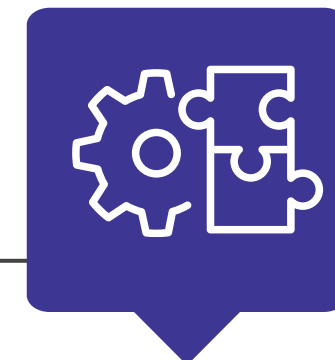
Encarregado (ou DPO – *data protection officer*)

É a **pessoa** nomeada para facilitar a **comunicação** entre o responsável pelos dados, os titulares e a ANPD.



Consentimento

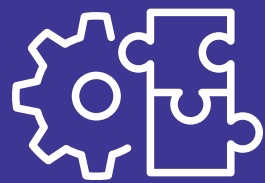
É a **permissão** clara e voluntária do titular para **tratar seus dados** para um propósito específico.



Anonimização

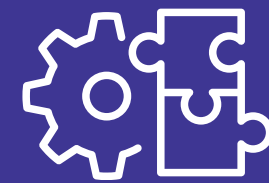
Processo pelo qual um dado pessoal **perde a possibilidade de associação**, direta ou indireta, a um indivíduo.

Principais termos e definições



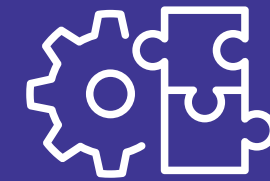
Dados anonimizados

São **dados** que **não permitem identificar o titular**, mesmo com o uso de técnicas adequadas disponíveis.



Violação de dados pessoais (*data breach*)

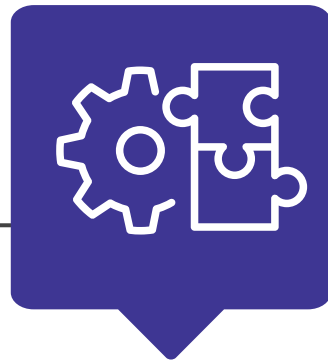
É um **incidente de segurança** que resulta na destruição, perda, alteração, divulgação ou **acesso não autorizado a dados pessoais**.



Relatório de impacto à proteção de dados pessoais

Documento que descreve como o **tratamento de dados** pode **afetar a privacidade** e detalha mecanismos para reduzir esses riscos.

Principais termos e definições



Transferência internacional de dados

O **movimento de dados pessoais para um país estrangeiro** ou organismo internacional do qual o país é membro.



Uso compartilhado de dados

Refere-se à **troca ou tratamento conjunto de dados pessoais** entre órgãos públicos, ou entre esses e entidades privadas, sob regras específicas.

Exemplos e conceitos adicionais

Legítimo interesse:

Base legal para tratamento de dados, considerando interesses do controlador/terceiros, sem prejudicar direitos e liberdades do titular.

Titular dos dados:

A pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.



Exemplo

Uma seguradora usa dados de clientes para prevenção de fraudes, um interesse legítimo, respeitando os direitos dos titulares.



Exemplo

João faz uma compra *online*, e a loja coleta suas informações pessoais. João é o titular desses dados.

Exemplos e conceitos adicionais

Bloqueio:

Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados.

Eliminação:

Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado.



Exemplo

Uma empresa bloqueia o uso de certos dados de clientes enquanto investiga uma possível violação de dados.



Exemplo

Após um cliente cancelar sua conta, a empresa elimina suas informações pessoais do seu sistema.

Exemplos e conceitos adicionais

Portabilidade de dados:

Direito de solicitar e receber seus dados pessoais do controlador em formato interoperável, podendo transferi-los para outro controlador.



Exemplo

Maria solicita à operadora de telefonia que transfira seus dados pessoais para outra operadora.

Consentimento do titular:

Autorização do titular para tratamento de dados de forma clara, inequívoca e para finalidade específica.



Exemplo

Carlos assina um termo concordando que o hospital utilize seus dados de saúde para um estudo específico.

Exposição

Exemplos e conceitos adicionais

Avaliação de risco no tratamento de dados:

Avaliação de riscos no tratamento de dados considerando natureza, escopo, contexto e finalidades do processo.

Notificação de incidente:

Obrigaç o do controlador de informar   ANPD e ao titular sobre incidente de seguran a que possa causar risco ou dano relevante aos titulares.



Exemplo

Uma institui  o financeira analisa risco de vazamento ao adotar novo sistema de gest o de dados do cliente.



Exemplo

Uma empresa de com rcio eletr nico sofre um ataque cibern tico e notifica a ANPD e os seus clientes afetados.

Exposição



© Getty Images

Momento de analisar um caso real

Violação de dados na Netshoes

Em 2018, a empresa Netshoes sofreu uma significativa violação de dados, expondo informações de, aproximadamente, 2 milhões de clientes.

O que ocorreu de fato?

1. Dados pessoais

Foram expostos dados pessoais dos clientes, incluindo nomes, *e-mails*, datas de nascimento e histórico de compras.

2. Violação de dados pessoais (*data breach*)

A violação ocorreu devido a falhas de segurança no sistema da Netshoes, permitindo acesso não autorizado a esses dados.

Fonte: DANTAS, 2019.

Exposição



© Getty Images

Momento de analisar um caso real

Violação de dados na Netshoes

3. Notificação de incidente

A empresa não notificou, prontamente, clientes ou autoridades sobre o incidente, levantando dúvidas sobre suas práticas de segurança e privacidade de dados.

4. Consequências

A Netshoes sofreu consequências legais e financeiras, incluindo multa pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em um caso pioneiro de aplicação de penalidades por violação de dados no Brasil, antes da LGPD.

Fonte: DANTAS, 2019.



Saiba mais

Confira, no link abaixo, a reportagem que apresenta esse caso:
DANTAS, T. *Netshoes terá de pagar R\$ 500 mil por vazamento de dados de milhões de clientes*. Jusbrasil, 2019. Disponível em:
<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/netshoes-tera-de-pagar-r-500-mil-por-vazamento-de-dados-de-milhoes-de-clientes/685006882>. Acesso em: 15 fev. 2024.

Exposição

Momento de analisar um caso real

Violação de dados na Netshoes

O que aprendemos com esse caso?

Este caso real destaca a importância da conformidade com a LGPD, especialmente em termos de segurança de dados e protocolos de notificação de incidentes.

A Netshoes teve que revisar suas políticas de segurança de dados para atender às exigências da LGPD, implementada em 2020, evitando futuras infrações.



Fonte: DANTAS, 2019.

Vamos
fazer um
quiz

O que significa LGPD?

Lei Geral de Proteção Digital

Lei Geral de Privacidade de Dados

Lei Geral de Proteção de Dados

Lei Geral de Dados Pessoais



Vamos
fazer um
quiz

O que significa LGPD?



Lei Geral de Proteção Digital

Lei Geral de Privacidade de Dados



Lei Geral de Proteção de Dados

Lei Geral de Dados Pessoais



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece diretrizes para a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais.



Vamos
fazer um
quiz

Quais dos dados abaixo são considerados sensíveis?

Qualquer informação pessoal

Dados de identificação digital

Informações financeiras
básicas

Dados sobre origem étnica



Vamos
fazer um
quiz

Quais dos dados abaixo são considerados sensíveis?



Qualquer informação pessoal

Dados de identificação digital



**Informações financeiras
básicas**

Dados sobre origem étnica



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Dados sensíveis incluem informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde, vida sexual, entre outros.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual das atividades abaixo está
inserida nos papéis do DPO?**

Gerenciar vendas *online*

Proteger os servidores da empresa

Comunicar-se com a ANPD

Criptografar dados sensíveis

Vamos
fazer um
quiz

Qual das atividades abaixo está inserida nos papéis do DPO?



Gerenciar vendas online

Proteger os servidores da empresa



Comunicar-se com a ANPD

Criptografar dados sensíveis



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

O *Data Protection Officer* (DPO) é o encarregado pela proteção de dados, responsável pela comunicação entre a empresa, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** O entendimento da **regulação e proteção de dados pessoais com a LGPD** e como essa protege a privacidade e dados, garantindo controle em um mundo digitalizado.
- 2** A importância das práticas de **transparência e segurança de dados** sob conceitos fundamentais da LGPD e o **papel dos agentes envolvidos**, como do encarregado (DPO).
- 3** A análise dos **fundamentos** como finalidade, adequação, necessidade, transparência e livre acesso **e princípios éticos da LGPD** no tratamento de dados pessoais na proteção.



Saiba mais

Como garantir que sua estratégia de dados está alinhada à LGPD?

Você sabe como isso afeta o uso do Google Analytics? Compreender a LGPD e ajustar suas práticas é fundamental para garantir conformidade e transparência. Saiba mais a seguir:

MASCARENHAS, A. *LGPD e Google Analytics*: como se adequar? Alura, 16 dez. 2021. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/lgpd-google-analytics-como-se-adequar>. Acesso em: 15 fev. 2024.

Referências da aula

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 15 fev. 2024.

DANTAS, T. *Netshoes terá de pagar R\$ 500 mil por vazamento de dados de milhões de clientes*. Jusbrasil, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/netshoes-tera-de-pagar-r-500-mil-por-vazamento-de-dados-de-milhoes-de-clientes/685006882>. Acesso em: 15 fev. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados – fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

MASCARENHAS, A. *LGPD e Google Analytics: como se adequar?* Alura, 16 dez. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/lgpd-google-analytics-como-se-adequar>. Acesso em: 15 fev. 2024.

PRATA, A.; LIMA, A. C.; VIEIRA, C. *et al*. *LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO